

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ANTECEDENTES.....                                                                           | 3  |
| TÍTULO I.....                                                                               | 3  |
| CAPÍTULO I.....                                                                             | 3  |
| OBJETO SOCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE<br>Y OBJETO DEL REGLAMENTO ..... | 3  |
| CAPÍTULO II.....                                                                            | 4  |
| VIGENCIA, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO .....                                    | 4  |
| CAPÍTULO III .....                                                                          | 5  |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL .....                                                               | 5  |
| TÍTULO II.....                                                                              | 5  |
| CAPÍTULO I.....                                                                             | 5  |
| DE LOS COLABORADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE<br>PERSONAL.....                          | 5  |
| CAPÍTULO II.....                                                                            | 7  |
| DE LOS CONTRATOS.....                                                                       | 7  |
| CAPÍTULO III .....                                                                          | 8  |
| JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE<br>ASISTENCIA.....                | 8  |
| CAPÍTULO IV.....                                                                            | 10 |
| DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y<br>JUSTIFICACIONES .....                   | 10 |
| TÍTULO III.....                                                                             | 14 |
| CAPÍTULO I.....                                                                             | 14 |
| DE LA REMUNERACIÓN Y PERÍODOS DE PAGO.....                                                  | 14 |
| TÍTULO IV.....                                                                              | 15 |
| CAPÍTULO I.....                                                                             | 15 |
| DE LOS ASCENSOS, PROMOCIONES Y CAPACITACIÓN .....                                           | 15 |
| TÍTULO V.....                                                                               | 16 |
| CAPÍTULO I.....                                                                             | 16 |
| MOVIMIENTO Y TRASLADOS DEL PERSONAL .....                                                   | 16 |
| CAPÍTULO II .....                                                                           | 16 |
| LUGAR LIBRE DE ACOSO .....                                                                  | 16 |
| CAPÍTULO III .....                                                                          | 17 |
| PREVENCIÓN INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS EN LA<br>INSTITUCIÓN.....                    | 17 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| TÍTULO VI.....                                       | 18 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 18 |
| SEGURIDAD E HIGIENE .....                            | 18 |
| TÍTULO VII.....                                      | 18 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 18 |
| SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.....  | 18 |
| TÍTULO VIII.....                                     | 19 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 19 |
| NORMAS DE VESTIMENTA.....                            | 19 |
| CAPÍTULO II .....                                    | 20 |
| DERECHOS DE LOS COLABORADORES.....                   | 20 |
| CAPÍTULO III .....                                   | 20 |
| OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES .....              | 20 |
| CAPÍTULO IV.....                                     | 21 |
| PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES .....             | 21 |
| CAPÍTULO V .....                                     | 21 |
| FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS .....              | 21 |
| CAPÍTULO VI.....                                     | 23 |
| OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA INSTITUCIÓN ..... | 23 |
| TÍTULO IX.....                                       | 24 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 24 |
| TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.....              | 24 |
| TÍTULO X.....                                        | 26 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 26 |
| DE LAS FALTAS LEVES Y GRAVES .....                   | 26 |
| TÍTULO XI.....                                       | 35 |
| CAPÍTULO I .....                                     | 35 |
| DISPOSICIONES FINALES .....                          | 35 |
| CAPÍTULO II .....                                    | 36 |
| DE LOS RESPONSABLES .....                            | 36 |
| CAPÍTULO III .....                                   | 36 |
| DISPOSICIONES GENERALES.....                         | 36 |

# **REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE**

## **ANTECEDENTES**

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, en cumplimiento de las leyes del Ecuador (Constitución, Código del Trabajo, Ley Orgánica de Educación Superior y otras normas), crea este Reglamento Interno de Trabajo. Este reglamento busca regular las relaciones laborales entre el Instituto y sus colaboradores (administrativos, profesores y otros). El objetivo es asegurar un ambiente de trabajo justo, seguro y eficiente para todos.

El reglamento establece normas claras para la gestión de los colaboradores, promoviendo la transparencia, la equidad y el respeto en el trabajo.

## **TÍTULO I**

### **CAPÍTULO I**

#### **OBJETO SOCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE Y OBJETO DEL REGLAMENTO**

**Art.1. Objetivo General.** -El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE tiene como objetivo principal formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores, con sólidos principios y valores, preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir positivamente a la sociedad y al desarrollo sostenible.

**Misión:** Somos un Instituto Tecnológico comprometido con la calidad en docencia, investigación y vinculación, enfocado en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, mediante una educación de excelencia, experiencias formativas prácticas y el fortalecimiento de las habilidades blandas, formando profesionales líderes, emprendedores e innovadores, con sólidos principios y valores, preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir positivamente a la sociedad y al desarrollo sostenible.

**Visión:** Para el año 2028, el Instituto Superior Tecnológico Superarse será una institución de educación superior acreditada, reconocida a nivel nacional e internacional, referente en la formación de profesionales en el ámbito técnico, tecnológico y tecnológico universitario, con procesos innovadores

en docencia, investigación y vinculación, infraestructura física y tecnológica de vanguardia, que aporta a la sociedad y al desarrollo sostenible del país.

**Art.2. Objeto del Reglamento.** -El presente Reglamento Interno de Trabajo, elaborado en concordancia con el Código del Trabajo y demás normativa laboral vigente en la República del Ecuador, tiene como finalidad regular y clarificar de manera equitativa las relaciones laborales entre el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE y sus colaboradores, tanto administrativos como profesores y prestadores de servicios externos. Las disposiciones aquí establecidas son de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento para todas las partes, y buscan garantizar un ambiente laboral justo, seguro y eficiente, promoviendo la transparencia, la equidad y el respeto en todas las relaciones laborales.

## **CAPÍTULO II**

### **VIGENCIA, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO**

**Art.3. Vigencia.** -Este Reglamento Interno de Trabajo comenzará a regir desde que sea aprobado por el Órgano Colegiado Superior y el Ministerio de Trabajo.

**Art.4. Conocimiento y Difusión.** -El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE se asegurará de que todos sus colaboradores conozcan este reglamento. Para ello, entregará una copia a cada uno (en físico o digital) y lo mantendrá visible en las instalaciones del Instituto.

**Art.5. El desconocimiento del reglamento.** -El desconocimiento de este reglamento no justifica su incumplimiento. Si alguien no cumple las normas, esto puede ser motivo para terminar su contrato de trabajo, siguiendo el trámite legal correspondiente y dependiendo de la gravedad de la falta.

**Art.6. Obligatoriedad.** -Este reglamento es obligatorio para todos los colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, tanto los actuales como los futuros. Todos deben cumplir estrictamente las normas aquí establecidas.

**Art.7. Ámbito de Aplicación.** -Este reglamento se aplica a todos los colaboradores, profesores y prestadores de servicios que trabajen en el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, sin importar el tipo de contrato de trabajo que tengan.

### **CAPÍTULO III**

#### **DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Art.8. Del Rector o Rectora.** - El Rector o la Rectora es el representante legal y máxima autoridad ejecutiva del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE. Le corresponde dirigir la Institución y su talento humano, con la facultad de nombrar, promover o remover colaboradores, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos internos.

**Art.9. Comunicaciones.** -Se considerarán oficiales todas las comunicaciones, circulares, oficios, amonestaciones, memorandos sobre políticas o procedimientos institucionales que estén debidamente firmados por el Rector o Rectora o la Coordinación de Talento Humano.

### **TÍTULO II**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DE LOS COLABORADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

**Art.10. Colaboradores.** -Se considera colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE a las personas que, por su formación, experiencia y habilidades, hayan cumplido con los requisitos de selección y contratación establecidos en la ley, la normativa interna y los procedimientos institucionales, y que firmen un contrato escrito para prestar servicios en la Institución, con o sin relación de dependencia.

**Art.11. Selección y Contratación.** -La incorporación de nuevos colaboradores, ya sea para cubrir vacantes o atender nuevas necesidades, es responsabilidad del Rector o Rectora, o de la persona que este designe. El proceso de selección podrá incluir pruebas teóricas, prácticas o psicológicas, sin que esto genere relación laboral alguna.

Solo el contrato de trabajo, debidamente suscrito e inscrito, autoriza al colaborador a desempeñar su puesto. Antes de la firma del contrato, el aspirante no mantiene relación de dependencia con la Institución.

**Art.12. Puestos Laborales.** -Cada puesto laboral será ocupado por la persona más idónea, de acuerdo con sus cualidades técnicas, profesionales y personales. Como parte del proceso de selección, la Institución podrá exigir pruebas técnicas, prácticas o de comportamiento, e incluso un período de entrenamiento, sin que esto implique relación laboral. La Institución no asume responsabilidad si un aspirante presenta información o documentos falsos o adulterados. El contrato de trabajo, debidamente suscrito, es el único documento que faculta al colaborador a ejercer su puesto.

**Art.13. Aspirantes.** -El aspirante seleccionado deberá presentar los documentos requeridos antes de firmar el contrato. Estos documentos incluyen, entre otros:

- Hoja de vida en formato institucional,
- Cédula de ciudadanía,
- Certificado de votación,
- Títulos registrados debidamente en la Senescyt,
- Certificados laborales,
- Certificados de cursos de preparación, profesionalización y más
- Certificado bancario,
- Planilla de servicios básicos.

El colaborador debe mantener actualizada su información personal y notificar cualquier cambio a la Coordinación de Talento Humano en un plazo máximo de cinco días laborables.

**Art.14. Datos de los Aspirantes.** -Si la Institución descubre, en cualquier momento, que los datos o documentos presentados por un colaborador o aspirante son falsos o han sido alterados, podrá dar por terminado el contrato de trabajo, siguiendo el procedimiento legal correspondiente.

La alteración o falsificación de documentos será considerada falta grave y podrá ser denunciada ante las autoridades penales.

**Art.15. Registro de Colaboradores.** -La Institución llevará un registro actualizado de todos sus colaboradores, con los datos y documentos proporcionados. Los colaboradores están obligados a informar cualquier cambio relevante. La omisión de esta información se considerará falta grave. La falta de registro de logros académicos o títulos exime a la Institución de responsabilidad en la clasificación dentro del escalafón correspondiente.

**Art.16. Archivo de los Colaboradores.** -La Coordinación de Talento Humano mantendrá un archivo individual para cada colaborador, que incluirá los documentos de ingreso, evaluaciones, novedades, sanciones, llamados de atención, faltas de asistencia y control de vacaciones.

## **CAPÍTULO II**

### **DE LOS CONTRATOS**

**Art.17. Tipos de Contrato.** -El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE podrá celebrar cualquier modalidad de contrato de trabajo permitida por la ley, según sus necesidades técnicas, administrativas y legales. La Institución está facultada para suscribir los contratos previstos en el Código del Trabajo y en la normativa aplicable a su actividad.

**Art.18. Contrato Escrito.** -Todo contrato de trabajo deberá celebrarse por escrito. Una vez suscrito el contrato el mismo deberá ser notificado en el plazo establecido por los organismos correspondientes. Se elaborarán dos ejemplares de igual valor legal: uno para el colaborador, uno para la Institución.

**Art.19. Período de Prueba.** -Con los aspirantes seleccionados que ingresen por primera vez, se suscribirá un contrato de trabajo sujeto al período de prueba máximo establecido en el Código del Trabajo. Durante este período, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin derecho a indemnización. Si ninguna de las partes manifiesta lo contrario al finalizar el período de prueba, el contrato continuará vigente por el tiempo estipulado.

**Art.20. Obligaciones Adicionales.** -Los contratos de trabajo deberán detallar las funciones específicas del colaborador según su cargo. La Institución podrá modificar la distribución de tareas según sus necesidades, siempre que se mantengan el cargo y la remuneración.

**Art.21. Bienes o Implementos Asignados.** -Si para el desempeño de sus funciones el colaborador recibe bienes o implementos de la Institución, deberá firmar el acta de entrega-recepción correspondiente y será responsable de su custodia y cuidado. Estos bienes deberán ser devueltos cuando la Institución lo solicite o al finalizar la relación laboral. La Institución verificará que los bienes se encuentren en las mismas condiciones en que fueron entregados, salvo el desgaste normal por uso. La destrucción o pérdida de los bienes, cuando sea comprobada la responsabilidad del colaborador, será asumida directamente por él. Está prohibida la salida de bienes o implementos de las instalaciones sin autorización expresa.

### **CAPÍTULO III**

#### **JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE ASISTENCIA**

**Art.22. Jornada de Trabajo.** -El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE determinará la jornada y el horario de trabajo conforme a los límites establecidos en la legislación vigente. Los colaboradores están obligados a respetar y cumplir el horario asignado. Cualquier variación de la jornada se realizará de acuerdo con las necesidades institucionales y en cumplimiento de la ley.

**Art.23. Trabajo Extraordinario por Causas Imputables al Colaborador.** -No se considerará trabajo extraordinario o suplementario aquel que deba realizarse fuera del horario establecido por error, negligencia o abandono de funciones por parte del colaborador, cuando esto cause retraso en el cumplimiento de sus actividades.

**Art.24. Horas Suplementarias y Extraordinarias.** -Cuando sea necesario para el desarrollo de las actividades institucionales, y así lo disponga el Rector o Rectora, los colaboradores podrán trabajar en jornada suplementaria o extraordinaria, dentro de los límites legales. Toda labor adicional requerirá autorización expresa y previa, salvo casos de emergencia. No se considerarán horas suplementarias las realizadas por colaboradores con funciones de confianza y dirección, conforme a la ley.

**Art.25. Horario de Trabajo.** -Los colaboradores deben cumplir puntualmente el horario asignado y registrar su asistencia mediante los sistemas implementados por la Institución. Para quienes trabajen bajo la modalidad de teletrabajo, la asistencia será controlada por los medios que la Institución determine.

**Art.26. Puntualidad y Atrasos.** -El horario de ingreso será determinado por la Institución y comunicado oportunamente a los colaboradores. Se concede un tiempo de gracia de cinco minutos a partir de la hora establecida para el ingreso. Para efectos de control, se considerará atraso cualquier demora que implique el incumplimiento estricto de la hora de ingreso o salida establecida por la Institución.

Se exceptúan de esta consideración los atrasos debidamente justificados por enfermedad, siempre que se presenten certificados médicos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como los atrasos por calamidad doméstica, que deberán ser justificados y validados por la Institución.

**Art.27. Errores en el Sistema de Control de Asistencia.** -Es responsabilidad de los colaboradores notificar de inmediato cualquier error en el sistema de control de asistencia a la persona delegada por la máxima autoridad de la institución o persona autorizada.

**Art.28. Trabajo Fuera de Oficina.** -Los colaboradores que realicen actividades fuera de la oficina deben reportar su asistencia utilizando los medios físicos o electrónicos que la Institución disponga.

**Art.29. Control de Asistencia.** -La Coordinación de Talento Humano, llevará el control de asistencia de los colaboradores y elaborará reportes semanales sobre atrasos e inasistencias, para determinar las acciones o sanciones correspondientes.

**Art.30. Recesos y Descansos.** -El horario de receso será definido por el Rector o Rectora, o la Coordinación de Talento Humano, y podrá ser modificado según las necesidades institucionales.

**Art.31. Novedades.** -Se considera novedad cualquier evento que afecte el cálculo de la nómina mensual, como faltas, atrasos, ausencias, vacaciones, anticipos, horas extras, bonos, comisiones, entre otros.

El colaborador debe informar sobre cualquier novedad en un plazo de veinticuatro horas, por los medios dispuestos por la Institución.

**Art.32. Justificaciones de novedades.** -Los colaboradores deben presentar los justificativos de sus novedades dentro de los tres días siguientes al hecho, en los horarios establecidos y con los documentos originales requeridos a la Coordinación de Talento Humano.

**Art.33. Calamidad Doméstica.** -Las novedades por calamidad doméstica serán justificadas únicamente con el documento correspondiente y la explicación por medio del correo electrónico dirigido al jefe inmediato, Coordinación de Talento Humano y Rector o Rectora de la Institución, finalmente verifica y aprueba la Coordinación de Talento Humano y hasta un máximo de tres días.

**Art.34. Atrasos y Salidas Anticipadas.** -El colaborador debe notificar el motivo de su atraso o salida anticipada cuando supere los cinco minutos o afecte la ejecución de sus actividades, a través de correo electrónico, dirigiéndose al jefe inmediato, la Coordinación de Talento Humano y Rector o Rectora de la Institución.

**Art.35. Faltas de Puntualidad.** -La falta de puntualidad será considerada como falta leve, si existen tres o más faltas de puntualidad dentro de un mismo mes será considerada una falta grave.

Se considera ausencia al hecho de que el colaborador no concurra o no justifique su inasistencia hasta una hora después iniciado su horario de trabajo y será considerada una falta grave. En este caso para incorporarse a realizar sus labores deberá tener la autorización de la Coordinación de Talento Humano.

## **CAPÍTULO IV**

### **DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y JUSTIFICACIONES**

**Art.36. Vacaciones.** -Los colaboradores tienen derecho a gozar de vacaciones anuales conforme a lo establecido en la ley.

La programación y el período de vacaciones serán definidos por la Institución, procurando considerar las preferencias del colaborador, siempre que no se afecte el normal funcionamiento institucional.

El período de vacaciones será de quince días, incluyendo días laborables y no laborables. Si el colaborador ha prestado servicios por más de cinco años, tendrá derecho a un día adicional por cada año de servicio, hasta el límite legal permitido. La acumulación de vacaciones solo será posible en los casos y condiciones previstos por la ley y deberá ser autorizada por la Institución.

**Art.37. Procedimiento para Gozar de Vacaciones.** -Para hacer uso de las vacaciones, el colaborador deberá solicitarlo con al menos quince días de anticipación, siguiendo el procedimiento establecido por la Institución. La solicitud deberá incluir la planificación de actividades pendientes y la entrega de los informes requeridos. La Institución confirmará la autorización y notificará al colaborador la fecha de inicio de sus vacaciones.

**Art.38. Faltas.** -La ausencia injustificada al trabajo constituye una falta grave y releva a la Institución de la obligación de pagar la remuneración correspondiente, salvo las excepciones previstas en la ley y en este reglamento. Las faltas reiteradas o injustificadas podrán ser sancionadas conforme a la normativa interna y según el Código de Trabajo vigente.

**Art.39. Citas Médicas Programadas.** -En caso de citas médicas programadas, el colaborador deberá notificar a la Institución con al menos tres días de anticipación, indicando la fecha, hora y centro de atención. La Institución evaluará el tiempo necesario para la ausencia, conforme a la normativa vigente.

**Art.40. Licencias.** -Las licencias son ausencias autorizadas por motivos personales o institucionales, y pueden ser con o sin goce de remuneración, según su naturaleza y la normativa aplicable. El colaborador deberá solicitar la licencia con la debida anticipación y presentar la documentación de respaldo. La Institución evaluará y autorizará la licencia conforme a la ley y la normativa interna.

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, otorga licencias o permisos con goce de remuneración, en los siguientes casos:

1. Licencia por maternidad, tal como lo establece el Código del Trabajo, toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración

de DOCE (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por DIEZ (10) días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo y validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido;

2. Licencia por paternidad, el padre tiene derecho a licencia con remuneración por DIEZ (10) días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por CINCO (5) días más. En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por OCHO (8) días más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y CINCO (5) días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo o validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido;
3. Por duelo ante el fallecimiento de su cónyuge, conviviente o de parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, el Instituto concederá al trabajador licencia con remuneración por TRES (3) días;
4. Cuando el trabajador sea notificado para comparecer en cualquier tipo de proceso judicial;
5. El Instituto está obligado a conceder permiso o licencia con remuneración a los trabajadores para que cumplan con el ejercicio del

sufragio en elecciones populares siempre que no exceda de cuatro horas;

La licencia de un día completo o más y que no corresponda a ninguno de los casos citados en el Código del Trabajo como licencias remuneradas, se canalizará a través del Rector o Rectora o la Coordinación de Talento Humano, quienes aprobarán o denegarán, determinando causas y tiempo y procederá a su aprobación o rechazo con la determinación de si dicha licencia será remunerada o no.

**Art.41. Permisos personales.** -Se entiende como permiso la autorización otorgada al colaborador para ausentarse de su puesto de trabajo por un tiempo determinado, dentro de la jornada laboral, para atender asuntos personales, urgentes o imprevistos que no estén establecidos en el Código de Trabajo vigente.

En casos de emergencia el colaborador informará por correo electrónico al jefe inmediato, y en ausencia del mismo, lo hará directamente a la Coordinación de Talento Humano, quien reportará la novedad y se autorizará la salida del colaborador.

Es responsabilidad del jefe inmediato informar a la Coordinación de Talento de Humano sobre el permiso concedido al colaborador, el no cumplimiento del acto será considerado como una falta leve.

Los permisos para atender asuntos personales serán otorgados por un máximo de tres horas las mismas que deberán ser recuperadas previo acuerdo entre las partes, el colaborador deberá solicitar por correo electrónico con mínimo tres días de anticipación a su jefe inmediato quién autorizará el permiso y posteriormente la Coordinación de Talento Humano autorizará la salida del colaborador y notificará al Rector o Rectora.

**Art.42. Faltas Injustificadas.** -Se considerará falta injustificada toda ausencia al trabajo que no cuente con la debida justificación, o que no haya sido comunicada oportunamente al jefe inmediato, o en su defecto, a la Coordinación de Talento Humano, y respaldada dentro del plazo establecido.

Las ausencias injustificadas serán faltas graves y las mismas serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento y el Código de Trabajo vigente.

**Art.43. Justificación de Faltas y Permisos.** -Toda falta o permiso deberá ser justificado en los tres días siguientes, mediante la presentación de los documentos que respalden la causa de la ausencia, pudiendo ser: certificados médicos, constancias o evidencia de la calamidad doméstica u otros documentos pertinentes. La justificación debe ser presentada físicamente a la Coordinación de Talento Humano acompañado de los documentos originales requeridos.

La Coordinación de Talento Humano evaluará la validez de las justificaciones y determinará si corresponde eximir al colaborador de las sanciones previstas para faltas o permisos injustificados. Los permisos o certificados médicos por reposo deberán ser debidamente justificados y validados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El incumplimiento de este artículo será una falta grave, además, será considerado como abandono del puesto de trabajo, pudiendo ser causal de terminación del contrato de trabajo.

### **TÍTULO III**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DE LA REMUNERACIÓN Y PERÍODOS DE PAGO**

**Art.44. Remuneración.** -La Institución pagará a los colaboradores la remuneración correspondiente a su puesto, conforme a lo establecido en el contrato de trabajo, la normativa interna y la legislación vigente. El pago se realizará mediante acreditación en la cuenta bancaria a nombre del colaborador, los primeros días del siguiente mes.

**Art.45. Períodos de Pago.** -La remuneración será pagada en los períodos y fechas establecidos por la Institución, de acuerdo con la ley. Cualquier variación en la fecha de pago será comunicada oportunamente a los colaboradores.

**Art.46. Descuentos.** -La Institución podrá efectuar descuentos en la remuneración de los colaboradores únicamente en los casos permitidos por la ley, tales como aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, órdenes judiciales, anticipos, préstamos, multas debidamente justificadas y otros conceptos autorizados expresamente por el colaborador o por la normativa vigente.

**Art.47. Beneficios Adicionales.** -Cualquier beneficio adicional o voluntario otorgado por la Institución, distinto a los previstos por la ley, podrá ser modificado o eliminado cuando cambien las circunstancias que motivaron su concesión, previa notificación al colaborador.

**Art.48. Pago por terminación de contrato.** -Cuando un colaborador cese en sus funciones por cualquier motivo, El instituto le pagará los haberes, indemnizaciones y demás conceptos a los que tenga derecho, de acuerdo con la periodicidad establecida por la autoridad laboral competente. Se exceptúan los casos en que exista una demanda judicial.

## **TÍTULO IV**

### **CAPÍTULO I**

#### **DE LOS ASCENSOS, PROMOCIONES Y CAPACITACIÓN**

**Art.49. Ascensos y Promociones.** -La Institución evaluará periódicamente el desempeño de sus colaboradores, considerando criterios como rendimiento, eficiencia, aptitud, asistencia, puntualidad, conducta, iniciativa y espíritu de superación. Estos factores serán tomados en cuenta para la asignación de ascensos y promociones, de acuerdo con las necesidades institucionales y la normativa vigente.

**Art.50. Capacitación.** -La Institución promoverá la capacitación y el desarrollo profesional de sus colaboradores, facilitando su participación en programas, cursos, talleres y otras actividades de formación que contribuyan a mejorar sus competencias y desempeño laboral. La asistencia a estas actividades es obligatoria dentro del horario de trabajo.

## **TÍTULO V**

### **CAPÍTULO I**

#### **MOVIMIENTO Y TRASLADOS DEL PERSONAL**

**Art.51. Movimiento del Personal.** -El Rector o Rectora, o la persona que designe, tiene la facultad de planificar, dirigir, coordinar y controlar los movimientos y traslados del personal en los diferentes niveles de la Institución. Esto incluye la asignación de puestos, funciones y ubicaciones, de acuerdo con las necesidades institucionales y el perfil de cada colaborador. Los colaboradores podrán ser designados temporalmente para reemplazar a otros en casos de enfermedad, vacaciones, accidentes u otras circunstancias similares, sin que esto implique necesariamente un cambio de puesto ni la generación de beneficios extraordinarios.

**Art.52. Viáticos.** -Cuando un colaborador deba trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo por disposición de la Institución sea por participación en congresos, ponencias, presencia en la comunidad, vinculación con la sociedad, investigación y relaciones interinstitucionales, se reconocerán los gastos de transporte, hospedaje y alimentación, conforme a los límites establecidos para viáticos. Todos los gastos deberán estar debidamente respaldados con los documentos exigidos por la Institución y la normativa tributaria.

**Art.53. Anticipos para Viajes.** -En caso de requerirse un anticipo para gastos de viaje, el colaborador deberá solicitarlo con la debida anticipación, presentando el itinerario y un presupuesto. Al finalizar el viaje, el colaborador deberá justificar los gastos realizados conforme a los procedimientos establecidos por la Institución.

### **CAPÍTULO II**

#### **LUGAR LIBRE DE ACOSO**

**Art.54. Lugar de Trabajo Libre de Acoso.** -La Institución prohíbe estrictamente cualquier forma de acoso o discriminación en el lugar de trabajo. Se compromete a mantener un ambiente laboral respetuoso, seguro y libre de cualquier conducta que atente contra la dignidad de los colaboradores.

Cualquier acto de acoso, ya sea verbal, físico, psicológico o sexual, será considerado falta grave y podrá ser causal de terminación de la relación laboral, conforme a la normativa vigente y a este reglamento.

Todo colaborador que tenga conocimiento de situaciones de acoso o discriminación está obligado a informar a la autoridad correspondiente de la Institución o en su defecto a bienestar institucional, para que se inicien las investigaciones y se adopten las medidas necesarias. La Institución garantizará la confidencialidad y el debido proceso en el tratamiento de estos casos.

El colaborador estará sujeto al Código de Ética Institucional, así como a todas las resoluciones, directrices y disposiciones que de este se deriven. Es responsabilidad de cada colaborador conocer, cumplir y respetar los principios, valores y normas de conducta establecidos en dicho código, así como acatar las decisiones y medidas adoptadas por la institución en materia ética. El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a la normativa interna y a la legislación vigente.

### **CAPÍTULO III**

#### **PREVENCIÓN INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS EN LA INSTITUCIÓN**

**Art.55. Prohibición de Consumo de Sustancias.** -Se prohíbe el consumo, posesión o distribución de tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las instalaciones del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE. Ningún colaborador podrá presentarse a laborar bajo los efectos de estas sustancias.

El incumplimiento de esta disposición será considerado falta grave y podrá ser causal de terminación de la relación laboral, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

## **TÍTULO VI**

### **CAPÍTULO I**

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

**Art.56. Medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional.** -La Institución adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo, conforme a la normativa vigente. Los colaboradores están obligados a cumplir con las disposiciones y procedimientos establecidos para prevenir riesgos, accidentes y enfermedades laborales.

El uso adecuado de los equipos de protección, la asistencia a capacitaciones sobre seguridad y la colaboración en simulacros y actividades preventivas son obligaciones de todos los colaboradores.

**Art.57. Sanciones por Incumplimiento.** -El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a este reglamento y a la legislación aplicable. La Institución podrá tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los colaboradores y la seguridad de las instalaciones.

## **TÍTULO VII**

### **CAPÍTULO I**

#### **SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**Art.58. Protección de Activos de Información.** -Todos los activos de información, sistemas, redes y equipos informáticos de la Institución son esenciales para su funcionamiento. Los colaboradores deben proteger estos activos contra el uso no autorizado, robo, alteración, copia, divulgación o destrucción.

**Art.59. Confidencialidad.** -Todos los colaboradores tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información técnica, comercial, administrativa, académica y de cualquier otra índole a la que tengan acceso en razón de sus funciones.

Esta obligación subsiste incluso después de la terminación de la relación laboral, por un período mínimo de cinco años, o por el plazo que establezca la normativa aplicable o los acuerdos suscritos, si estos fueran mayores.

**Art.60. Violaciones a la Confidencialidad.** -La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información institucional será considerada falta grave, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Todo colaborador que tenga conocimiento de una violación a la confidencialidad debe reportarla de inmediato a la autoridad correspondiente o en su defecto al jefe inmediato.

## **TÍTULO VIII**

### **CAPÍTULO I**

#### **NORMAS DE VESTIMENTA**

**Art.61. Vestimenta.** -Todos los colaboradores deberán vestir de acuerdo con las políticas internas establecidas por la institución. La vestimenta requerida será determinada según las ocasiones que disponga la institución. El uniforme entregado debe ser utilizado de manera adecuada, manteniéndolo limpio y en buen estado, y respetando las combinaciones y accesorios autorizados.

**Art.62. Reglas para el Uso de Uniformes.** -No está permitido modificar el modelo del uniforme, combinarlo con prendas no autorizadas, ni utilizarlo en condiciones inadecuadas de aseo o presentación. En caso de pérdida o daño por descuido, el colaborador deberá reponer el uniforme conforme a las indicaciones de la Institución.

**Art.63. Excepciones para el Uso de Uniforme.** -Se exceptúa el uso del uniforme en situaciones debidamente justificadas, como enfermedad o circunstancias especiales autorizadas por la Institución. En estos casos, el colaborador deberá comunicar y justificar la excepción ante la Coordinación de Talento Humano.

## **CAPÍTULO II**

### **DERECHOS DE LOS COLABORADORES**

**Art.64. Derechos de los Colaboradores.** -Los colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos por la ley:

1. Percibir la remuneración y los beneficios legales correspondientes a su puesto.
2. Gozar de vacaciones anuales y licencias conforme a la normativa vigente.
3. Acceder a procesos de ascenso, promoción y capacitación, de acuerdo con los procedimientos institucionales.
4. Presentar quejas, sugerencias o peticiones y ejercer su derecho a la defensa en los casos que corresponda.
5. Recibir un trato digno, respetuoso y libre de discriminación o acoso.
6. Participar en programas de desarrollo profesional y bienestar laboral promovidos por la Institución.

## **CAPÍTULO III**

### **OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES**

**Art.65. Obligaciones Generales.** -Los colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE tienen las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en la ley y en este reglamento:

1. Cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas a su puesto, de acuerdo con el contrato de trabajo y las disposiciones institucionales.
2. Cumplir con los horarios de trabajo, asistir puntualmente y registrar su asistencia conforme a los procedimientos establecidos.
3. Observar una conducta ética, leal y respetuosa hacia la Institución, sus autoridades, compañeros, estudiantes y terceros.
4. Cuidar y proteger los bienes, equipos, materiales y recursos de la Institución, utilizándolos únicamente para fines laborales.
5. Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso por razón de su cargo.

6. Participar en las actividades de capacitación, seguridad, higiene y prevención que disponga la Institución.
7. Asistir obligatoriamente a todos los actos cotidianos y de convivencia institucional.
8. Informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades institucionales.
9. Firmar los roles de pago en todos sus rubros como evidencia de percibir su remuneración o beneficio que sea pagada por parte de la Institución.

## **CAPÍTULO IV**

### **PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES**

**Art.66. Prohibiciones Generales.** -Queda prohibido a los colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE:

1. Realizar actividades ajenas a sus funciones durante la jornada laboral.
  2. Utilizar bienes, equipos o recursos de la Institución para fines personales o no autorizados.
  3. Divulgar información confidencial o reservada de la Institución sin autorización expresa.
  4. Faltar el respeto, acosar, discriminar o agredir a cualquier miembro de la comunidad institucional.
  5. Presentarse a laborar bajo los efectos de alcohol, drogas o sustancias prohibidas.
  6. Ausentarse del lugar de trabajo sin autorización o sin causa justificada.
  7. Alterar, falsificar o presentar información o documentos inexactos a la Institución.
  8. Incumplir las normas de seguridad, higiene y prevención establecidas.
- El incumplimiento de estas prohibiciones será sancionado conforme a este reglamento según su gravedad y a la normativa legal vigente.

## **CAPÍTULO V**

### **FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS**

**Art.67. Faltas Disciplinarias.** -Constituyen faltas disciplinarias todas aquellas acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de las obligaciones,

prohibiciones y normas establecidas en este reglamento, en el contrato de trabajo o en la legislación vigente.

Las faltas podrán ser leves y graves, según su naturaleza, la reincidencia y el perjuicio causado a la Institución o a terceros.

**Art.68. Sanciones.** -Los colaboradores que contravinieren las disposiciones constantes en el Código del Trabajo, las del presente Reglamento Interno y demás Leyes, serán sancionados de acuerdo a:

1. **Amonestación verbal:** Se aplicará cuando por primera vez el trabajador cometa alguna falta leve a las obligaciones que impone el contrato, el Reglamento Interno de Trabajo, o el Código del Trabajo, y constará en el expediente del colaborador.
2. **Amonestación escrita:** Será comunicada al colaborador en persona, quien deberá suscribir la recepción del documento respectivo. Las amonestaciones escritas irán al expediente del colaborador.  
Las amonestaciones escritas serán emitidas por el Rector o Rectora, quien lo reemplace, o las personas debidamente autorizadas para el efecto, en base al presente Reglamento Interno de Trabajo y demás legislación vigente.
3. **Amonestación pecuniaria:** Multa hasta el 10% del salario mensual del colaborador. Es una sanción que será impuesta por el Rector o Rectora se aplicará una vez determinado el debido proceso en el cual se determine que el colaborador hubiera cometido faltas leves, o si comete una falta grave a juicio del Rector o Rectora, previo al informe de la Coordinación de Talento Humano, y que no merezca el trámite de Visto Bueno.

La sanción pecuniaria no podrá superar el 10% del sueldo dentro del mismo mes calendario, y en el caso de reincidencia se deberá sancionar al colaborador siguiéndole el correspondiente trámite de Visto Bueno.

**Art.69. Procedimiento Disciplinario.** -Antes de imponer una sanción, la Institución notificará al colaborador a través de la Coordinación de Talento Humano sobre la falta cometida y le concederá un plazo razonable de 24 horas máximo para presentar sus descargos y pruebas. La decisión final será

comunicada por escrito, indicando los fundamentos y la sanción impuesta, si corresponde.

En caso de que el colaborador se niegue a firmar el documento de llamado de atención, se elaborará un informe detallado de la situación, el cual será suscrito por dos testigos presentes en el momento de la notificación.

## **CAPÍTULO VI**

### **OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA INSTITUCIÓN**

**Art.70. Obligaciones de la Institución.** -Son obligaciones de la Institución, a parte de las establecidas en el Código del Trabajo y legislación relacionada las siguientes:

1. Proporcionar a todos los colaboradores los implementos e instrumentos necesarios para el desempeño de sus funciones;
2. Tratar a los colaboradores con respeto y consideración;
3. Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento Interno de Trabajo los reclamos y consultas de los colaboradores;
4. Facilitar a las autoridades de trabajo, los medios necesarios para evidenciar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada al ámbito laboral y del presente Reglamento Interno de Trabajo; y,
5. Realizar los pagos de remuneraciones a los colaboradores en las condiciones que correspondan.

**Art.71. Prohibiciones de la Institución.** -Son prohibiciones de la Institución, a parte de las establecidas en el Código del Trabajo y legislación relacionada, las siguientes:

1. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas, al respecto de las faltas leves y graves de este presente Reglamento Interno;
2. Imponer colectas o suscripciones entre los colaboradores;
3. Hacer propaganda política o religiosa entre los colaboradores;
4. Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la

- revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practiquen; y,
5. Depositar una remuneración mensual en una cuenta de la cual no sea propietaria el colaborador.

## **TÍTULO IX**

### **CAPÍTULO I**

#### **TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL**

**Art.72. Desahucio.** -El colaborador deberá notificar su salida de la Institución de forma escrita en el formato Institucional. El colaborador deberá notificar con al menos quince días antes su salida de la Institución o a través de un mutuo acuerdo con el empleador.

**Art.73. Terminación de la Relación Laboral.** -La relación laboral entre la Institución y el colaborador podrá terminar por las causas establecidas en el Código del Trabajo vigente, el contrato de trabajo y el presente reglamento. Estas causas pueden ser: mutuo acuerdo, vencimiento del plazo contractual, desahucio, despido intempestivo, destitución, jubilación, muerte y cualquier otra prevista en la normativa vigente.

**Art.74. Formalidad para la Terminación de la relación laboral.** -Toda terminación de la relación laboral por cualquiera de las causas determinadas en este Reglamento o las estipuladas en el Código del Trabajo vigente, deberá constar por escrito en el formato Institucional, el cual será entregado al Rector o Rectora o a la Coordinación de Talento Humano para su aceptación además es obligación del colaborador cumplir con el proceso de desvinculación establecido por la Institución.

El incumplimiento de este artículo se considera una falta grave, y se aplicara la multa respectiva.

**Art.75. Notificación de Salida.** -El Instituto Superior Tecnológico Superarse notificará al colaborador el inicio del proceso de desvinculación previa aceptación de su renuncia, mediante un correo electrónico enviado por la Coordinación de Talento Humano.

**Art.76. Entrega de Bienes y Documentos.** -Al finalizar la relación laboral, el colaborador está obligado a devolver todos los bienes, equipos, documentos e información que sean propiedad de la Institución. Para ello, deberá elaborar sus actividades pendientes o planificadas hasta la fecha de la notificación de la salida y suscribir las actas de entrega recepción, informes de gestión y todo documento que genere el proceso de desvinculación de personal, el colaborador tendrá un máximo de 5 días laborables para cumplir con el proceso establecido por la Institución.

La entrega de la documentación y demás bienes deberá realizarse directamente al jefe inmediato o a la persona designada por la Institución, quien deberá ser idónea y tener relación con el cargo o las funciones desempeñadas por el colaborador. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las acciones legales que correspondan.

El jefe inmediato, o la persona responsable designada para recibir la información, deberá revisar detalladamente la documentación física y digital, bienes, asegurándose de que sean completos, precisos y estén debidamente respaldados. Además, tendrá la responsabilidad de constatar la validez y veracidad de la información recibida, la cual estará sujeta a verificación posterior por parte de las instancias correspondientes. Cualquier inconsistencia o irregularidad detectada deberá ser reportada de inmediato a la Coordinación de Talento Humano para su análisis y resolución conforme a los procedimientos institucionales.

La Coordinación de Talento Humano brindará acompañamiento durante el proceso de entrega y recepción de bienes, documentos y responsabilidades, el cual será realizado por el colaborador y su jefe inmediato.

En calidad de veedor, la Coordinación de Talento Humano supervisará todas las etapas del proceso, velando por su transparencia y cumplimiento del procedimiento establecido. Asimismo, tendrá la facultad de verificar y validar la información proporcionada por el colaborador, asegurando que la transferencia de responsabilidades se realice de manera adecuada y conforme a la normativa institucional.

El incumplimiento de este artículo será considerado una falta grave.

**Art.77. Responsables de recepción de la información.** -La recepción de información, bienes y documentos al momento de la desvinculación o cambio de funciones de un colaborador será responsabilidad de los jefes inmediatos de cada área o la persona designada.

En el caso del personal académico, este proceso será supervisado y aprobado por las Direcciones de los procesos sustantivos y el Vicerrectorado Académico, quienes deberán garantizar que la entrega de información se realice de manera completa y conforme al procedimiento institucional establecido.

Para las áreas administrativas, la responsabilidad será del director Administrativo Financiero o en la persona que este designe formalmente para tal efecto.

Los responsables mencionados deberán velar por la entrega íntegra, precisa y oportuna de toda la información, bienes y documentos bajo su custodia, así como verificar que la transferencia se realice de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Cualquier irregularidad o inconsistencia detectada deberá ser reportada de inmediato a la Coordinación de Talento Humano para su análisis y resolución.

**Art.78. Indemnización al empleador por falta de desahucio.** -El colaborador que sin causa justificada abandone intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al empleador la suma equivalente a quince días de la remuneración de acuerdo al Código del Trabajo vigente.

## **TÍTULO X**

### **CAPÍTULO I**

#### **DE LAS FALTAS LEVES Y GRAVES**

**Art.79. Procedimiento Disciplinario.** -Antes de imponer cualquier sanción disciplinaria, la Institución deberá observar el siguiente procedimiento:

1. Notificación: El colaborador será notificado por escrito sobre la falta presuntamente cometida, detallando los hechos y la posible sanción.
2. Descargo: El colaborador tendrá derecho a presentar sus descargos y pruebas en un plazo de 24 horas desde la notificación.

3. Análisis: La Coordinación de Talento Humano analizará los descargos y las pruebas presentadas, así como los antecedentes del caso.
4. Resolución: La decisión final será comunicada por escrito al colaborador, indicando los fundamentos y la sanción impuesta, si corresponde.

**Art.80. Clasificación de las Faltas Disciplinarias.** -Las faltas disciplinarias cometidas por los colaboradores del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE se clasifican en leves y graves, de acuerdo con su naturaleza, la reincidencia y el perjuicio causado a la Institución o a terceros.

**Art.81. Faltas leves.** -Son aquellas que afectan de manera menor la disciplina, el orden o el normal desarrollo de las actividades institucionales.

Las faltas leves serán sancionadas, según la gravedad de la infracción con:

Una amonestación verbal por primera vez; en caso de reincidencia, con una amonestación escrita o con una multa de hasta el 10% del salario del colaborador de acuerdo con lo que dispone el Código de Trabajo vigente; y, en caso de reincidir nuevamente con la separación del trabajo, previo visto bueno tramitado ante el Ministerio de Trabajo.

Cuando un colaborador incurriera simultáneamente en varias transgresiones disciplinarias se le sancionará por la falta que haya sido calificada como más grave.

Estas sanciones se aplicarán de acuerdo con la evaluación de cada caso y conforme a la normativa institucional vigente.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. No realizar el registro o marcación de asistencia en el sistema establecido por la Institución al ingresar y terminar su jornada de trabajo; y, al salir y regresar de su hora de descanso;
2. No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en el horario respectivo dentro de la jornada diaria de trabajo;
3. Laborar con pérdidas innecesarias de tiempo dentro de la jornada de trabajo;
4. Utilizar más tiempo de lo establecido por el empleador para su refrigerio o descanso en las horas establecidas;

5. Plagiar textualmente documentación de otras instituciones, internet u otro medio;
6. Faltas de puntualidad a su jornada de trabajo;
7. Acudir con atraso o faltar a reuniones y actos convocados por la Institución;
8. Excederse sin justificación en el tiempo de permiso que se les haya concedido;
9. Servirse alimentos durante la jornada de trabajo en los horarios y sitios distintos a los fijados y comunicados por el empleador;
10. Entregar previo al ingreso los documentos completos solicitados por el empleador, el colaborador informará, por escrito y en un plazo máximo de CINCO (5) días laborables, los cambios de estado civil, dirección, nacimiento de hijos, fallecimiento de familiares, etc., con los documentos respectivos;
11. El incumplimiento de la política de vestimenta institucional;
12. Obtener una calificación inferior al mínimo establecido en las evaluaciones de conocimientos, evaluación integral del profesor y evaluación de desempeño, según corresponda al personal académico y administrativo;
13. No portar de forma diaria y permanente, mientras dure su jornada de trabajo el carnet de identificación institucional;
14. No someterse a exámenes médicos ocupacionales dispuestos por el Instituto, siempre que no atente contra la integridad, privacidad y garantías constitucionales del trabajador;
15. La negativa del colaborador a utilizar los medios, recursos, materiales y equipos que le suministre el Instituto;
16. No acogerse a los planes de Seguridad y Salud Ocupacional;
17. Inobservar las medidas de prevención de riesgos del trabajo, seguridad e higiene que establece la Ley, el contrato de Trabajo, el Reglamento Interno y el Reglamento de Seguridad y Salud; y,
18. Establecer comentarios de pasillo entre compañeros de trabajo de la Institución.

**Art.82. Faltas graves.** -Son aquellas que afectan de manera significativa la disciplina, el orden, la seguridad o el normal funcionamiento institucional, además de las contempladas en el Código del Trabajo vigente.

Las faltas graves serán sancionadas con una multa de hasta el 10% del salario del colaborador y en los casos que exista la bonificación se retirará la misma; y su reincidencia con el visto bueno además de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Se consideran faltas graves las siguientes:

1. En caso de reincidencia por TRES (3) ocasiones o más, en los casos que hayan merecido llamado de atención escrita dentro de un período de TREINTA (30) días consecutivos;
2. Permanecer injustificadamente fuera de su lugar de trabajo;
3. Vender productos dentro de las instalaciones de la Institución en horario laboral;
4. Efectuar reuniones sociales dentro del horario de trabajo y sin autorización previa del Rector o Rectora de la Institución;
5. Haber proporcionado datos falsos en la documentación presentada para ser contratado por el Instituto;
6. En caso de licencias, faltas o permisos, no presentar certificado médico emitido o validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o los documentos justificativos en el tiempo previsto en el presente Reglamento Interno;
7. Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para justificar su falta o atraso;
8. Modificar o cambiar los aparatos o dispositivos de protección o retirar los mecanismos preventivos y de seguridad adaptados a las máquinas y equipos, sin autorización de las autoridades;
9. Alterar de cualquier forma los controles del Instituto, sean estos de entrada o salida del personal;
10. Una vez culminada la jornada de trabajo, dejar sin las debidas seguridades los implementos de trabajo y documentos que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia;

- 11.No respetar los objetos personales de los demás compañeros de trabajo;
- 12.No firmar los memorándums de llamados de atención, sanciones o comunicaciones emitidas por el empleador;
- 13.No acatar las disposiciones de este Reglamento o las instrucciones y disposiciones verbales o escritas, contenidas en cualquier mecanismo, procedente del Rector o Rectora de la Institución;
- 14.No cumplir con las labores asignadas en los términos establecidos en su contrato de trabajo y/o en la descripción de su puesto, así como con las actividades designadas por su jefe inmediato, ni desempeñarlas con responsabilidad, esmero y eficiencia, o fuera del tiempo y lugar acordados;
- 15.Por demostrada ineptitud del colaborador para cumplir adecuadamente con las funciones o responsabilidades inherentes al puesto para el cual fue contratado;
- 16.Laborar en funciones distintas a las encomendadas, salvo orden expresa del Rector o Rectora del Instituto;
- 17.No presentar a los jefes inmediatos, en las fechas estipuladas, los reportes de actividades con el nivel de detalle y el formato establecido por la Institución;
- 18.Efectuar cualquier actividad que pueda generar un evidente conflicto de intereses o resulte contraria a la misión y visión del Tecnológico Superarse;
- 19.Realizar procesos erróneos en el sistema o desarrollo de sus funciones, que generen reclamos o perjudiquen económicamente a la Institución o a sus estudiantes; la recuperación se realizará con él o los responsables del proceso;
- 20.Reportar dos veces consecutivas, una evaluación deficiente conforme a los criterios de evaluación de la Institución;
- 21.No utilizar los medios de consulta establecidos por la Institución para realizar la gestión diaria;

22. Compartir claves de sistemas informáticos, computadoras, correos y plataformas institucionales a sus compañeros o terceros para que utilicen; por tanto, la clave asignada es personal y su uso es de responsabilidad del colaborador;
23. No cumplir con las instrucciones, órdenes o disposiciones impartidas por sus jefes inmediatos y que tengan relación con su actividad laboral y le hubieren sido dadas a conocer oportunamente;
24. Abandonar o suspender arbitrariamente sus actividades o inducir a sus compañeros sin justificación o sin autorización del Rector o Rectora de la Institución;
25. Delegar o encargar la realización de su trabajo a otra persona sin previa autorización del Rector o Rectora de la Institución;
26. Faltar a las capacitaciones, cursos talleres o seminarios programados por el empleador, así como a las evaluaciones que deba someterse dentro del horario de trabajo;
27. Realizar alteraciones del registro de asistencia, logueo, o cualquier intento de suplantación, falsificación o engaño en cuanto a su asistencia y puntualidad;
28. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo o por abandono de este por un tiempo mayor a TRES (3) días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor;
29. Encubrir la inasistencia o ausencia de otro colaborador;
30. Adulterar, cambiar, falsificar o suplantar datos, valores y firmas en documentos que estuvieran a su cargo;
31. Alterar o falsificar cualquier clase de documentos personales presentados al empleador;
32. Utilizar el logotipo o marca de la Institución sin previa autorización del Rector o Rectora del Instituto, para cualquier tipo de actividad no laboral;

33. Sustraer o divulgar información académica, administrativa, comercial, legal, técnica, financiera o de cualquier otra índole laboral a la que tenga acceso directa o indirectamente por razón del trabajo que realiza;
34. Cometer algún acto que signifique abuso de confianza, fraude, robo de tecnología, software u otros actos que impliquen comisión de delito, contravención penal o constituirse cómplice o encubridor de los mismos. La Institución se reserva el derecho de ejercer, acciones civiles o penales que la ley señale en estos casos, sin perjuicio de la acción laboral;
35. Utilizar herramientas de trabajo, sistemas, información de la Institución, proveedores o de estudiantes, para beneficio propio o de terceros;
36. Exigir o recibir primas, porcentajes o recompensas económicas, de personas naturales o jurídicas, proveedores, estudiantes o con quienes la Institución tenga algún tipo de relación, como retribución por servicios inherentes al desempeño de su puesto;
37. Alterar los precios de los productos o servicios que ofrece la Institución a cambio de recompensas en beneficio personal;
38. Disponer de los fondos de la Institución para otro fin que no sea para el que se le haya entregado;
39. Vender sin autorización bienes, equipos o servicios de la Institución;
40. Pedir o aceptar, por sí o por interpuesta persona pagos o recompensas, ya sea en dinero o en especies, por cumplir con sus deberes u obligaciones con prontitud y eficiencia o para ocultar algún perjuicio ocasionado a la institución;
41. Valerse de su cargo, jerarquía para obtener favores o beneficios contrarios a la ética y valores;
42. Solicitar dinero o dádivas a los estudiantes o compañeros de trabajo a pretexto de préstamo o exigir tasas y valores para subsanar calificaciones o registros de asistencia;
43. Queda prohibido establecer relaciones amorosas entre compañeros de trabajo, estudiantes y cualquier otro miembro del personal de la institución con el fin de preservar un ambiente laboral, académico

- profesional, ético y respetuoso, evitando posibles conflictos de interés o situaciones que puedan afectar la integridad institucional;
44. Mantener relaciones de tipo personal, comercial o laboral, que conlleven un conflicto de intereses, con las personas naturales o jurídicas que se consideren como competencia o que sean afines al giro de negocio de la Institución. El colaborador deberá informar al empleador cuando pueda presentarse este conflicto;
  45. Presentarse a su lugar de trabajo en evidente estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes y/o ingerir o expender bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Institución o donde esté trabajando para esta;
  46. Portar cualquier tipo de arma durante su permanencia en la Institución que pueda poner en peligro la vida, seguridad de las personas y equipos con excepción de las personas que tengan autorización de la Institución;
  47. Participar en juegos de azar, rifas dentro de las instalaciones de la Institución; distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, así como dormir, formar grupos y hacer colectas, entre otras, sin autorización de las autoridades del Instituto;
  48. Generar o participar en altercados verbales y/o físicos con directivos de la Institución, sus compañeros de trabajo, superiores, subalternos, estudiantes, proveedores y particulares, en cualquier sitio donde se realicen actividades laborales o recreativas organizadas por la Institución;
  49. Agredir físicamente a otro compañero de trabajo, directivo, superior, subalterno, estudiantes y proveedores de la Institución;
  50. No respetar a directivos de la Institución, sus compañeros de trabajo, superiores, subalternos, estudiantes y proveedores, así como amenazar, ultrajar de palabra u obra dentro o fuera del lugar de trabajo;
  51. Hacer comentarios o crear rumores que vayan en contra de los intereses de la Institución, sus directivos, compañeros de trabajo, superiores, subalternos, estudiantes y proveedores de la Institución;

52. Atentar contra la dignidad, honra, o acosar a compañeros, jefes inmediatos, administradores de la Institución;
53. Por falta de probidad o por conducta inmoral del colaborador;
54. Por injurias graves irrogadas al Rector o Rectora de la Institución, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes a su representante;
55. Acosar u hostigar psicológica o sexualmente a colaboradores, superiores, autoridades, estudiantes y proveedores de la Institución;
56. Por indisciplina o desobediencia a los reglamentos internos legalmente aprobados;
57. Por denuncia injustificada contra el empleador o autoridades de la Institución respecto a sus obligaciones en el Seguro Social;
58. Por apropiación indebida, daño intencional o pérdida de bienes institucionales;
59. La divulgación dolosa de información confidencial o reservada;
60. La ejecución de actos ilícitos dentro o fuera de la Institución que afecten su imagen o funcionamiento institucional;
61. Actuar con irrespeto y descortesía frente a los usuarios de los servicios del Instituto, compañeros de trabajo y público en general;
62. Altera la sana armonía con sus compañeros de trabajo durante las horas de labor o fuera de ellas, irrespetando la dignidad ajena y ocasionando un mal clima laboral;
63. Causar daños, pérdidas o desperdicio de material, debidamente comprobado, que ocasionare perjuicio en la ejecución de los trabajos a efectuarse por parte del Instituto;
64. Desobedecer las disposiciones u órdenes emitidas por el Rector o Rectora y/o por su jefe inmediato; y, aquellas que provengan de reglamentos, comunicados, memorandos y demás mecanismos implementados por el Instituto siempre que no atente contra los derechos de los colaboradores;
65. Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro del Instituto a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito otorgado por el

- Rector o Rectora; así mismo, realizar en horas de trabajo otras labores que no sean las propias de su función o cargo;
66. Permanecer en las instalaciones del Instituto en horas que no sean las de la jornada de trabajo, salvo que esté realizando labores debidamente autorizadas o que sean necesarias para la ejecución de su labor;
67. Abandonar herramientas, materiales, u otros objetos del Instituto en lugares no autorizados;
68. Cuando ha causado pérdida, daño o destrucción, de bienes, materiales o herramientas, pertenecientes a la Institución o sus proveedores, por no haberlos devuelto una vez concluidos los trabajos o por no haber ejercido la debida vigilancia y cuidado mientras los utilizaba; peor aún producir daño, pérdida o destrucción intencional, negligencia o mal uso de los bienes, elementos o instrumentos de trabajo; y,
69. Abandonar su puesto dentro del horario de trabajo y sin autorización previa del jefe inmediato.

## **TÍTULO XI**

### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSICIONES FINALES**

**Art.83. Interpretación y Modificación del Reglamento.** -La interpretación y modificación de este reglamento corresponde al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, en cumplimiento de la normativa legal vigente. Toda modificación deberá ser aprobada por la autoridad máxima competente y comunicada oportunamente a los colaboradores.

**Art.84. Casos No Previstos.** -Los casos no contemplados en este reglamento serán resueltos por la Institución, conforme a la legislación aplicable y a los principios generales del derecho laboral.

**Art.85. Vigencia.** -El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por la autoridad competente y su comunicación a los colaboradores, y permanecerá vigente hasta que sea modificado o derogado conforme a la ley.

## **CAPÍTULO II**

### **DE LOS RESPONSABLES**

**Art.86. Responsable.** -Los responsables serán la Coordinación de Talento Humano que deberá velar por el estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo.

## **CAPÍTULO III**

### **DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERA:** Este reglamento entrará en vigor en sustitución del Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Superior Tecnológico Superarse.

**SEGUNDA:** Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelta por el Órgano Colegiado Superior, en línea con la autonomía responsable del Instituto.

**TERCERA:** Todo aquello que no estuviere previsto en el presente reglamento será resuelto por las disposiciones del Código del Trabajo, y más disposiciones legales.



Firma:

MSc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo  
Rectora y Representante Legal  
Instituto Superior Tecnológico Superarse